

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Semakan No: 2304-A0010-003-0050

Antara

Azimah binti Abdullah

...Pemohon

Lawan

Zahari bin Abdullah

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No: 10300-017-0473-2018

Antara

Zahari bin Abdullah

...Plaintif

Lawan

Azimah binti Abdullah

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 18 Ogos 2023 /1 Safar 1445H]

Permohonan Semakan No: 2304-A0010-003-0050

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Pemohon: Tetuan Amirul Hasni & Associates

Pegum Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan permohonan semakan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam Kes Saman No. 10300-017-0473-2018 bertarikh 30 Mac 2023 yang memerintahkan sepertimana berikut:

i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah mengisytiharkan harta-harta berikut sebagai harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan iaitu :

a. Sebuah rumah pangsapuri yang beralamat di C-1-25, Sri Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan.

b. Sebuah rumah teres yang beralamat di No.34 Jalan Pendamar Indah 10, Taman Pendamar Indah, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan.

iii. Mahkamah memerintahkan bahagian sebuah rumah pangsapuri yang beralamat di C-1-25, Sri Bayu Apartment, Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 12.04% kepada Plaintiff dan 87.96% kepada Defendan.

iv. Mahkamah memerintahkan bahagian sebuah rumah yang beralamat di No.34 Jalan Pendamar Indah 10, Taman Pendamar Indah, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan dengan kadar 90% Plaintiff dan 10% Defendan

v. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 3 dan 4 perintah ini; atau

vi. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli harta atau memiliki sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 3 dan 4 perintah ini.

vii. Mahkamah menolak harta-harta di dalam tuntutan balas Defendan:

- a. Sebuah motosikal Honda Wave dengan no. Pendaftaran BJW 6732; dan
- b. Sebuah Kereta Wira Aeroback dengan no Pendaftaran BJK 3787.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini atas alasan YA Hakim Bicara telah memutuskan kes ini setelah dapatan ketidakhadiran Pemohon sebagaimana di perenggan 17 Alasan Penghakiman iaitu:

[55] *b) Defendan gagal memberikan keterangan kepada Mahkamah ini setelah diberi tiga kali peluang untuk memberikan keterangan sebelum kes ini ditutup iaitu pada 03.02.2022, 28.7.2022 dan 15.12.2022.*

[3] Di samping itu, Pemohon menyatakan Peguam Syarie Jabatan Bantuan Guaman (JBG) yang mewakilinya tidak pernah memfailkan apa-apa dokumen berhubung perbicaraan tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Responden.

[4] Justeru Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 30/3/2023 (Saman No: 10300-017-0473-2018) berdasarkan peruntukan seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah memerintahkan kes (Saman No: 10300-017-0473-2018) dibicarakan semula
- iii. Apa-apa perintah atau relief yang diikrarkan patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 18/12/1993 dan telah bercerai kali pertama pada 18/5/2015 dengan talaq satu dan rujuk semula pada 15/12/2015. Pemohon dan Responden kemudiannya telah bercerai kali kedua dengan kebenaran Mahkamah pada 17 Oktober 2017 di Mahkamah Rendah Syariah Klang, Selangor.

[4] Pada 17/7/2018 Responden telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Saman No.: 10300-017-0473-2018. Pemohon yang tidak bersetuju dengan tuntutan Responden telah memfailkan pembelaan melalui Peguam Syarie yang dilantik dari Jabatan Bantuan Guaman.

[5] Setelah lengkap pliding dan kertas kausa tuntutan, kes telah dibicarakan dengan Responden (Plaintif) telah mengemukakan keterangan pada 4/4/2019, dan keterangan tambahan pada 21/11/2019. Sesi soal balas pula pada 6/4/2021 dan 25/11/2021 tanpa pengemukaan saksi. Manakala Pemohon (Defendan) tidak memberi keterangan setelah Mahkamah memberi ruang melalui beberapa tarikh namun Pemohon tidak hadir tanpa sebarang maklum. Justeru, Mahkamah telah

memberi keterangan setelah Mahkamah memberi ruang melalui beberapa tarikh namun Pemohon tidak hadir tanpa sebarang maklum. Justeru, Mahkamah telah mengarahkan Responden (Plaintif) memfailkan hujahan pada 13/1/2023 dan keputusan ditetapkan pada 16/2/2023.

[6] Semasa prosiding perbicaraan, YA Hakim Bicara telah memberi peluang kepada Pemohon (Defendan) untuk memberikan keterangan apatah lagi dalam pembelaannya, Pemohon ada membuat tuntutan balas. Walau bagaimanapun Pemohon dan Peguam Syariannya didapati telah gagal hadir pada tarikh-tarikh yang diberikan Mahkamah untuk memberikan keterangan iaitu pada 3/3/2022, 28/7/2022 dan 15/12/2022 sehinggalah Mahkamah memberikan keputusan pada 30/3/2023 sebagaimana di perenggan [1] penghakiman ini.

[7] Berkenaan ketidakhadiran pada ketiga-tiga tarikh tersebut, Pemohon mendakwa telah berlaku ketidakadilan kepadanya kerana Peguam Syarie JBG yang mewakilinya telah bertindak tidak memfailkan apa-apa dokumen perbicaraan malahan tidak memaklumkan tarikh prosiding tersebut kepada Pemohon.

[8] Selain itu, Pemohon juga mendakwa semasa tarikh keputusan diberikan iaitu pada 30/3/2023 Pemohon hadir bersendirian tanpa kehadiran Peguam Syarie ke Mahkamah namun YA Hakim Bicara berdasarkan Nota Perbicaraan telah merekodkan bahawa Pemohon tidak hadir.

[9] Pemohon seterusnya mendakwa pada tarikh keputusan tersebut, Pemohon tidak diberikan ruang untuk bercakap dan Mahkamah membacakan keputusan setelah mengarahkan Plaintif (Responden) melafazkan sumpah Istizhar.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Kami berpuas hati bahawa bagi maksud semakan ini kami mempunyai bidangkuasa berdasarkan peruntukan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Dalam hal ini dengan hormatnya kami merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib Iwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal No. 14000-003-0033-2012* yang menegaskan bahawa elemen yang menjadikan sesuatu kes boleh disemak adalah:-

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[11] Kami seterusnya merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan

Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut :

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan*

seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.

- iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”.*

[12] Berikutan daripada itu, kami telah memanggil dan menyemak rekod prosiding Kes Saman No: 10300-017-0473-2018 yang dikendalikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Berdasarkan penelitian secara terperinci terhadap catatan bicara, kami dapati bahawa :-

i. **Prosiding pada 3/3/2022:**

Wakil Peguam Plaintiff: Pihak-pihak tidak hadir hari ini, Peguam Defendan tidak dapat hadir kerana ada kematian ahli keluarga. Peguam Plaintiff ada kes di Mahkamah KL.

Mahkamah: Notis Amaran kepada pihak-pihak. Kes ditangguhkan pada 28/7/2022 Jam 10.00 Pagi untuk bicara

ii. **Prosiding pada 28/7/2022:**

Peguam Plaintiff: Mohd Ridzuan Peguam yang mewakili Plaintiff. Plaintiff tidak dapat hadir dimaklumkan pada 25/7/2022 tidak sihat dan dapat Sijil Cuti Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas 6 hari. Peguam Defendan dimaklumkan MC, Defendan saya tidak pasti. Status kes untuk bicara keterangan secara bertulis. Tangguh pada 3/3/2022 semua pihak tidak hadir dan ditangguhkan ke tarikh hari ini. Ikut rekod masih belum terima Penyata Keterangan Bertulis Defendan. Sepatutnya Defendan perlu hadir pada hari ini, berangapan Defendan tidak lagi berminat.

Mahkamah: Kes ditangguhkan pada 15/12/2022 Jam 11.00 pagi untuk bicara dan Notis Amaran kepada Defendan.

iii. **Prosiding pada 15/12/2022:**

Peguam Plaintiff: Plaintiff hadir, Peguam Defendan tidak hadir MC, Defendan tidak hadir. Kes diberi peluang untuk Defendan failkan Penyata Keterangan Defendan. Amaran terakhir telah direkodkan kerana tidak hadir. Saya berkeyakinan keterangan utama Defendan masih tidak difailkan.

Dimaklumkan Defendan tidak hadir, Mahkamah arahan untuk failkan Hujah Bertulis.

Mahkamah: Arahan pihak-pihak failkan Hujah.

Pegum Plaintiff: Mohon hujah serentak difailkan kedua-dua pihak untuk beri keadilan kerana sebelum ini ada keterangan Plaintiff, untuk memudahkan sekiranya ada rayuan dibuat.

Mahkamah: Kes ditangguhkan pada 16/2/2023 Jam 9.00 pagi untuk Keputusan.

Prosiding pada 30/3/2023

Plaintif: Hadir

Pegum Plaintiff : Hadir

Defendan: Hadir

Pegum Defendan: Tidak Hadir

Mahkamah: Kes ini untuk keputusan. Semasa Keterangan, Defendan tidak pernah hadir. Maka Sumpah secara Istizhar

[13] Berdasarkan rekod catatan di atas, kami dapati Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan kes tanpa memberikan ruang kepada Pemohon (Defendan) memberikan keterangan sedangkan Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa Pemohon tidak dimaklumkan oleh Pegum Syariannya berhubung prosiding pada tarikh-tarikh sedangkan walaupun ada usaha Pemohon untuk menghubungi Pegum bagi mendapatkan pengesahan status kes tersebut.

[14] Oleh yang demikian, kami berpuashati Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan Semakan ini wajar dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon SERTA menjalankan semakan ke atas rekod-rekod dalam fail Kes Saman No: 10300-017-0473-2018 MAKA Kami sebulat suara berpuas hati membuat keputusan seperti berikut :-

1. Permohonan Pemohon DITERIMA.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 30/3/2022 dalam Kes Saman No.: 10300-017-0473-2018 adalah DIBATALKAN.
3. Kes Saman No.: 10300-017-0473-2018 hendaklah disambung bicara peringkat keterangan Defendan sehingga selesai.

Penghakiman ini diberikan oleh:

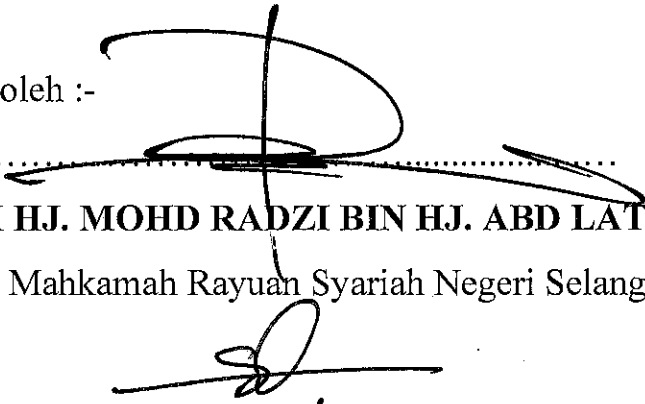


.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor